

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH GÒ CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 274/QC-HDGC

Gò Công, ngày 07 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá Tài sản được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Công ty đấu giá hợp danh Gò Công ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1.1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THCS Tân Phú. Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tên tài sản, giá khởi điểm, số lượng, nơi có tài sản, chất lượng và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng căn tin. Diện tích: 95m². Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/tháng. Thời gian thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng. Tổng giá khởi điểm: 76.800.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng bãi giữ xe. Diện tích: 304,6m². Giá khởi điểm: 2.100.000 đồng/tháng. Thời gian thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng. Tổng giá khởi điểm: 50.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê

2.2. Số lượng: 02 tài sản

2.3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Trường THCS Tân Phú. Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.



2.4. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường

2.5. Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá:

- Công văn số 7054/UBND-KT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú Đông

- Quyết định số 12A/QĐ-THCSTP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Trường THCS Tân Phú về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bãi giữ xe, căn tin của Trường THCS Tân Phú

- Đề án số 17/ĐA-THCSTP ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Trường THCS Tân Phú về việc sử dụng tài sản công vào mục đích thuê của Trường Trung học cơ sở Tân Phú

- Biên bản ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Trường THCS Tân Phú về việc họp xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bãi giữ xe, căn tin của Trường THCS Tân Phú

- Thông báo số 10/TB-THCSTP ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Trường THCS Tân Phú về bước giá

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá Tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Điều 4. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

4.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

4.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

4.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 4.3 Điều này.

4.5. Người không có quyền thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4.6. Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người.

4.7. Một người đứng tên nhiều tổ chức (kể cả công ty mẹ, chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

Điều 5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 của quy chế này.
- Đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền mua hồ sơ trong thời hạn quy định theo thông báo đấu giá tài sản.
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và không thắc mắc, khiếu nại nếu trúng đấu giá.

5.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với cá nhân bao gồm:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công phát hành);
- + Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đăng ký tham gia đấu giá (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với tổ chức bao gồm:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu, do Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công phát hành);
- + Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật khi đăng ký tham gia đấu giá (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

+ Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại tài sản cho thuê (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu).

Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá chỉ mang theo bản photo mà không có bản chính để đối chiếu thì Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ từ chối bán hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá hoặc trường hợp ủy quyền không được công chứng chứng thực thì Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ từ chối bán hồ sơ.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Ngày 24,25,26 tháng 3 năm 2025 liên tục trong giờ hành chính.

6.2. Địa điểm xem tài sản: Tại Trường THCS Tân Phú.

Điều 7. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính)

7.2. Thời gian nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính)

7.3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, sau khi hết hạn bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công sẽ thông báo cho khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 8. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

8.1. Bước giá:

- Tài sản 1: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê

- Tài sản 2: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

8.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

- Tài sản 2: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

8.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 trong giờ hành chính

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Gò Công.

- Lưu ý: Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước thay cho người khác đã đăng ký tham gia đấu giá cùng thuê 01 tài sản. Người được nộp tiền thay không được phép tham gia phiên đấu giá.

8.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tài sản 2: 50.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng mức phí theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản)

- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá bằng tiền mặt tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 19890557 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Gò Công.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trong bất kì trường hợp nào theo quy định tại Điều 7 thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ tài chính.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 16 Ngô Tùng Châu, khu phố 3, phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo quy định Điều 41 Luật đấu giá tài sản 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

- Khách hàng trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

10.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên (Khoản 2 Điều 41 Luật đấu giá tài sản).

Đối với tài sản 1 và tài sản 2:

- Người tham gia đấu giá trả giá. Bước giá áp dụng thống nhất cho tất cả các vòng đấu là: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Tại vòng thứ nhất: Người tham gia trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả giá liền kề trước đó một bước giá là: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Tại các vòng tiếp theo: Giá khởi điểm là giá đã trả cao nhất của vòng đấu trước đó. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả giá liền kề trước đó một bước giá: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê, giá trả tối đa không hạn chế.

- Người không tham gia trả giá là người chấp nhận trả giá bằng giá khởi điểm; người không tham gia trả giá ở vòng trước thì không được tham gia trả giá ở vòng tiếp theo.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá là 03 phút kể từ khi Đấu giá viên điều hành yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn;

- Giá trúng đấu giá là giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm cộng với một bước giá.

Điều 11. Nội quy phiên đấu giá

11.1. Đối với người đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia phiên đấu giá phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế và giấy ủy quyền (nếu có).

- Không được sử dụng điện thoại; không trao đổi, bàn bạc; giữ trật tự, tuân thủ các quy định của Công ty và của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

11.2. Đối với người có tài sản đấu giá

Người tham dự phiên đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó giới thiệu đến tham dự, số lượng người được giới thiệu đến tham dự không hạn chế. Trừ trường hợp: Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

11.3. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

11.3.1. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được tham gia phiên đấu giá tài sản:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại phiên đấu giá (trừ trường hợp bất khả kháng) khi phiên đấu giá đã khai mạc và có người trả giá;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Để tránh tình trạng thông đồng dìm giá theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá Tài sản 2016 được sửa đổi bổ sung tại điểm e khoản 5 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024. Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước thay cho người khác đã đăng ký tham gia đấu giá cùng thuê 01 tài sản. Người được nộp tiền thay không được phép tham gia phiên đấu giá.

11.3.2. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia phiên đấu giá tài sản:

- Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá gây mất trật tự, cản trở, phá rối quyền đấu giá của người khác;

- Trao đổi với người tham gia đấu giá khác, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong phòng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng dìm giá; mua chuộc, đe dọa người tham gia đấu giá;

- Có mặt tại phiên đấu giá nhưng trả giá dưới giá khởi điểm đã được quy định;

- Người tham gia đấu giá trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành công bố người trúng đấu giá.

Điều 12. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá:

12.1. Xử lý khoản tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 24 Điều 1 Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 5 Điều 39 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024).

12.2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: (Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản)

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, không có giấy ủy quyền (hợp lệ) cho người khác tham gia đấu giá thay;

- Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung tại điểm e, điểm g khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Người tham gia đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá đã trả giá, nhưng sau đó rút lại giá đã trả theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

- Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

12.3. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm:

Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này. (Khoản 8 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

12.4. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận, từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận giá đã trả.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận giá đã trả đối với tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 13: Thanh toán tiền, thời hạn giao tài sản:

13.1. Đối với người trúng đấu giá:

+ Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá phải tự liên hệ với Trường THCS Tân Phú để ký hợp đồng. Nếu quá thời hạn trên thì xem

như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng. Trường THCS Tân Phú sẽ tịch thu tiền đặt trước của người trúng đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 5 điều 39 luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bổ sung theo điểm b khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 (Trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa người trúng đấu giá và Trường THCS Tân Phú). Đồng thời thanh toán tiền ký quỹ ngay trong ngày ký hợp đồng.

+ Thời hạn thanh toán tiền ký quỹ: Trong ngày ký hợp đồng người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán cho Trường THCS Tân Phú số tiền tương ứng 03 tháng thuê sau khi đã trừ đi tiền đặt trước. Nếu hết thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền ký quỹ, thì xem như người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng, tiền đặt trước bị tịch thu, mọi thắc mắc khiếu nại không được giải quyết. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Trường THCS Tân Phú, nếu được gia hạn nộp tiền ký quỹ thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Thời hạn thanh toán tiền thuê: Tiền thuê căn tin, nhà xe được thanh toán hàng tháng từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng đó. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà người trúng đấu giá không nộp tiền thuê hoặc nộp chưa đủ thì xem như người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. Trường THCS Tân Phú có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời tịch thu tiền ký quỹ. Người trúng đấu giá không được nhận lại tiền ký quỹ hay bất kỳ khiếu kiện gì.

13.2. Đối với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Trường THCS Tân Phú.

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời hạn giao tài sản: Do thỏa thuận giữa người có tài sản và người trúng đấu giá.
- Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

Điều 14: Quy định khác

*** Đối với tài sản 1:**

+ Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02

năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

+ Phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và có các thiết bị phòng cháy chữa cháy và khẩu hiệu tuyên truyền.

+ Không chứa chấp, tập tụ học sinh cờ bạc, hút thuốc lá, rượu bia và các chất gây nghiện khác. Không được gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến công việc của nhà trường.

+ Nhân viên làm việc: Phải có sơ yếu lý lịch được xác nhận tại địa phương, không tiền án tiền sự. Cam kết tất cả nhân viên làm việc trang phục phải gọn gàng, lịch sự, xưng hô đúng mực, tuân thủ đúng các nội quy, quy định của nhà trường.

+ Phải niêm yết giá bán các mặt hàng bày bán tại căn tin, giá bán phải phù hợp với giá trên thị trường.

+ Phải giữ gìn việc sinh chung và xung quanh khu vực căn tin; bố trí thùng (sọt) để rác, quét dọn rác hàng ngày và bỏ rác đúng nơi quy định.

+ Chủ căn tin phải đăng ký số lượng người bán cụ thể với trường và công an địa phương để đăng ký tạm trú. Phải có giấy khám sức khỏe; giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Phải đảm bảo bàn ghế cho học sinh ngồi.

+ Không bán rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích có hại cho học sinh; không bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất; các mặt hàng không có ghi hạn sử dụng; Không bán đồ chơi gây hại đến sức khỏe của học sinh.

+ Không được bán cho các đối tượng thanh thiếu niên bên ngoài vào trường

+ Không bán bút xóa, kẹo cao su, cờ, bài, trò chơi rút thăm trúng thưởng và những dụng cụ học tập có tính chất dễ gây thương tích (dao rọc giấy,...).

+ Không mở rộng căn tin làm sai định dạng ban đầu (Khi chưa được sự chấp thuận của nhà trường). Không được nuôi gia súc, gia cầm; Không được trồng cây ăn trái trong khuôn viên căn tin;

* **Đối với tài sản 2:** Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Người trúng đấu giá cam kết không sang nhượng lại quyền thuê tài sản, không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu nhà trường phát hiện người trúng đấu giá sang nhượng hoặc ủy quyền lại cho người khác thì nhà trường được quyền đơn



phương chấm dứt hợp đồng, tịch thu tiền ký quỹ. Nhà trường sẽ tổ chức đấu giá lại, số tiền ký quỹ sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước. Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đã sang nhượng lại và không được khiếu nại gì về sau.

- Trường hợp người thuê tài sản có nhu cầu đầu tư thêm để nâng cao giá trị sử dụng của tài sản thì phải được sự đồng ý của đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản; phần giá trị tài sản đầu tư thêm thuộc về đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản sau khi hết thời hạn thuê, kể cả trường hợp Hợp đồng thuê chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Các khoản thuế: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đất, thuế tài nguyên (nếu có) và các loại thuế, phí, lệ phí khác...(nếu có) được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế (thuế của người có tài sản thì người có tài sản chịu trách nhiệm đóng; thuế của người trúng đấu giá thì người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đóng).

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Điều 15: Phạm vi áp dụng

- Người có tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- Trường THCS Tân Phú (niêm yết);
- UBND xã Tân Phú (niêm yết);
- Công ty (niêm yết);
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Tài